



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE ELEVADOR HIDRAULICO, PARA SU USO EN LA OFICINA DE IDENTIFICACIÓN FORENSE VEHICULAR, DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS, SEBV, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTA ADQUISICIÓN ES DE \$955.275., IMPUESTOS INCLUIDOS, POR LO TANTO AQUELLAS OFERTAS QUE SUPEREN LOS MONTOS ENUNCIADOS NO SERÁN ACEPTADAS. (VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL DE LA OFERTA).

CANTIDAD	IMÁGENES REFERENCIALES	CARACTERISTICAS TECNICAS OBLIGATORIAS A CUMPLIR
1		MANTENCIÓN DE ELEVADOR HIDRAULICO DOS TORRES, MARCA HESHBON, MODELO HL-27M, CAPACIDAD DE 4000 KILOGRAMOS. • MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN "LIMPIEZA DE TODA LA ESTRUCTURA Y PIEZAS MOVILES, CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EN CUANTO SUS PIOLAS DE SEGURIDAD, LUBRICACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS MOVILES, CAMBIO DE LÍQUIDO HIDRAÚLICO". • RECAMBIO DEL AC-CONTACTOR, TIPO 12A, 220V CJX2-1201. • REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR ANTE POSIBLE PERDIDA DE POTENCIA, TALES COMO LA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGADO) A OBJETO DE AVERIFICAR EL VALOR MÍNIMO ACEPTABLE PARA LA SEGURIDAD DE OPERACIÓN Y CON ELLO SUBSANAR LA PRESENCIA DE HUMEDAD EN EL MOTOR O LA DEGRADACIÓN EN EL BARNIZ DE LOS DEVANADOS. • REALIZAR EL BALANCEO DE CORRIENTE (AMPERAJE), A OBJETO DE EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR. • COMPROBAR QUE EL VOLTAJE EN BORNES DEL MOTOR DURANTE EL ARRANQUE BAJO CARGA NO CAIGA MÁS DE UN 10% RESPECTO AL VALOR NOMINAL. • MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL CUERPO DEL MOTOR, MEDIANTE LA VERIFICACIÓN Y RECAMBIO DE RODAMIENTOS (BALEROS). • VERIFICAR EL CONTROL DE TEMPERATURA, ESTO A TRAVÉS DE MONITOREAR QUE LA TEMPERATURA DE LA CARCASA DURANTE EL USO CONTINUO, NO EXCEDA EL LÍMITE DE SU CLASE DE AISLAMIENTO (COMÚNMENTE CLASE F, MÁXIMO 105 °C SOBRE LA TEMPERATURA AMBIENTE). • INSPECCIÓN DEL ACOPLAMIENTO A LA BOMBA, A OBJETO DE REVISAR EL ESTADO DE LA ESTRELLA DE ACOPLAMIENTO (FLECTOR DE CAUCHO/POLIURETANO). SI ESTÁ ROTA O DESGASTADA. • AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CONTROL ELÉCTRICO (CAJA DE CONEXIONES). • AJUSTE DE TORQUE EN LA BORNERA, VALE DECIR TUERCAS DE LOS TERMINALES EN LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR. • INSPECCIÓN Y CAMBIO DEL RETÉN DE ACEITE DEL EJE, PARA GARANTIZAR QUE EL MOTOR FUNCIONE DE MANERA ÓPTIMA TRAS EL MANTENIMIENTO, VERIFICANDO ADEMÁS EL CORRECTO SENTIDO DE GIRO.



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ELEVADOR HIDRAULICO

NOTA:

- A. PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE PARA LA PRESENTE ADQUISICIÓN **\$955.275 (novecientos cincuenta y cinco mil, doscientos setenta y cinco pesos) I.V.A incluido.**
- B. LOS PROVEEDORES DEBEN ENTREGAR UNA COTIZACIÓN, FICHA TÉCNICA O PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN QUE SE SEÑALE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS, ADEMÁS DE UNA **GARANTÍA POST VENTA DE A LO MENOS 12 MESES.**
- C. TODOS LOS COSTOS, TASAS, IMPUESTOS, FLETES Y DEMÁS ASOCIADOS A LA ENTREGA FINAL DE LOS PRODUCTOS SERÁN DE CARGO DEL PROPONENTE ADJUDICADO.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PERSONAL DE CONTACTO DEL PROCESO: Suboficial Sergio Morales Contreras, Oficina de Personal y Logística del Departamento SEBV, teléfono: 229221024, correo electrónico: adm.sebv@gmail.com

1. FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y DATOS DE FACTURACIÓN

1.1 FACTURAR A NOMBRE DE: Zona Metropolitana de Carabineros, Rut N° 61.978.700-5, giro Administración Pública, domicilio legal calle Amunategui N° 519, piso 4 Santiago.

1.2 ENTREGAR FACTURA EN: Calle Escanilla N° 560, comuna de Independencia, Santiago, o mediante correo electrónico: adm.sebv@gmail.com

1.3 Carabineros de Chile contará con un plazo de 8 días para efectuar observaciones a la factura presentada.

La factura será pagada dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de recepción conforme del servicio, en atención a las etapas respectivas del objeto, mediante el certificado respectivo.

2. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

2.1 HORARIO DE ENTREGA DE LAS ESPECIES: Días hábiles de lunes a viernes, con horario mañana de 08:30 a 12:30 horas y tarde de 15:00 a 17:30 horas.

2.2 LUGAR DE ENTREGA: Los equipos adquiridos, ***deberán ser entregado en dependencias del Departamento S.E.B.V, ubicado en calle Escanilla N° 560, comuna de Independencia, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.***



2.3 PLAZO DE ENTREGA: Plazo máximo **10 días hábiles**, contados desde el día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra. Con todo, el proveedor adjudicado tendrá el plazo de 2 (dos) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al envío de la orden de compra, para aceptarla o rechazarla. Transcurrido este plazo sin que la orden de compra haya sido aceptada o rechazada, se entenderá que el **proveedor rechaza la orden de compra**.

3.- PROVEEDORES QUE PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA MODALIDAD DE COMPRA:

3.1.- Pueden participar en esta modalidad de compra, todos aquellos proveedores que no se encuentren afectos a alguna de las causales de inhabilidad señaladas a continuación:

- a) Estar afecto a alguna de las inhabilidades que contempla el inciso primero y sexto del artículo 4° de la Ley N° 19.886.
- b) Estar afecto a alguna de las inhabilidades que contemplan los artículos 35° quáter y 35° septies, todos, de la Ley N° 19.886.
- c) Haber sido condenado o su representado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los 2 (dos) años anteriores a la presentación de la oferta.
- d) Haber sido condenado o su representada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 (cinco) años anteriores, contados desde la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26°, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N° 211, de 1973.
- e) Estar afecto a la inhabilidad para contratar con el Estado, que contempla el artículo 33°, de la Ley N° 21.595, que contiene el texto de la Ley sobre Delitos Económicos, por haber sido condenado por la comisión de los delitos establecidos en el artículo 1°, numerales 1 al 10, artículo 2°, numerales 1 al 32, artículo 3°, numerales 1 al 5 y, artículo 4°, numerales 1 al 2, sin perjuicio de la inaplicabilidad contenida en el artículo 6°. La inhabilitación regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o participe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en ella.
- f) Haber sido condenada con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley N° 20.393.

4.- PACTO DE INTEGRIDAD:

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente Compra Ágil, acepta expresamente este Pacto de Integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las disposiciones contractuales y demás documentos integrantes.

Especialmente, el proveedor acepta el proporcionar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes disposiciones contractuales, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR HIDRAULICO

- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República (CPR) en su artículo 19° números, 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad con el artículo 485° del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su cotización, con el proceso de Compra Ágil, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el presente proceso de compra, en su toma de decisiones o en la posterior selección y ejecución total de él o los contratos que de ello se deriven.
- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico y, especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos, o conductas de tipo o naturaleza colusoria, en cualquiera de sus tipos o formas.
- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres, y transparencia en el presente proceso de Compra Ágil.
- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las disposiciones contractuales, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas disposiciones contractuales, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso Compra Ágil, es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- El oferente declara no encontrarse afecto a las inhabilidades contenidas en los artículos 35° quáter, 35° quinquies y 35° septies, de la Ley N° 19.886.
- El oferente se obliga a tomar las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente modalidad de compra, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.



- Si algún proveedor presenta información falsa, y se demuestra fehacientemente que así es, se entiende que incumple con el pacto de integridad, y, en consecuencia, no cumple con las bases de licitación, que consecuentemente traerá consigo el efecto de que la oferta/cotización sea declarada improcedente. De la determinación de ello dará fe el acto administrativo respectivo.

Se deja constancia que, Carabineros de Chile, en su calidad de Órgano Central del Estado, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.913 que "Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos", está obligado a informar sobre operaciones sospechosas, que puedan estar dentro de la conducta tipificada como "Lavado de Activos", "Financiamiento al Terrorismo" y/o "Delitos Funcionarios" que advierta en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, los participantes de esta modalidad de compra, deberán tener en cuenta que cualquier hecho que revista de características de conducta de "Lavado de Activos", "Financiamiento al Terrorismo" y/o "Delitos funcionarios", en el tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.913, y de la forma en que lo determine la UAF, será informado de acuerdo a la norma a dicho Servicio Público.

5.- CONTROL DE CALIDAD:

5.1.-CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSUMOS Y GARANTÍA POST VENTA: Los equipos a adquirir deberán cumplir con las condiciones exigidas en el Requerimiento Técnico, de los presentes Términos de Referencia.

Carabineros de Chile previo a la recepción conforme de los bienes adquiridos realizará un control de calidad mediante inspección visual del rotulado, comprobando los antecedentes técnicos, con la finalidad de verificar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos en los requerimientos correspondiente. Asimismo, Carabineros de Chile, antes de la recepción conforme de los productos adquiridos, se reserva el derecho de realizar pruebas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Personal especializado de la Institución, verificará el cumplimiento de lo señalado precedentemente.

Si de la revisión de los productos, estos presentan daños de cualquier naturaleza, se informará al proveedor, quien deberá proceder a su **cambio o reemplazo**, sin costo adicional para la Institución, en un plazo no superior a los 3 (tres) días hábiles, desde efectuado el requerimiento.

Con todo, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 19.496 que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la determinación del cambio de algún insumo defectuoso, la reparación o cambio de las especies, será a elección de la Institución durante todo el periodo de garantía legal, dispuesto por Ley ya citada.

El proveedor declara otorgar la presente garantía post venta, no pudiendo traspasar dicha responsabilidad a los fabricantes de los insumos, cuya integración asume como contratante.



5.2. GARANTÍA POST VENTA: El proveedor, otorga por la sola presentación de una oferta/cotización, una garantía mínima post venta de los insumos, bienes o productos adquiridos de 12 meses. El oferente declara otorgar la presente garantía post venta, no pudiendo traspasar dicha responsabilidad a los fabricantes de los insumos empleados, cuya integración asume como contratante.

La respuesta del proveedor no debe superar las 12 (doce) horas desde que es activada la garantía, considerando días hábiles, festivos o fines de semana.

En el evento que se hiciere efectiva la garantía post venta respecto de algún producto y/o servicio, el proveedor deberá emitir una nueva garantía post venta respecto del producto y/o servicio proporcionado, con la misma extensión y duración que la garantía post venta inicial.

Para hacer efectiva esta garantía convencional, una vez terminada la garantía legal, se aplicará el procedimiento indicado en el numeral 3.1. que antecede.

6.- CONTRATO:

6.1.-ORDEN DE COMPRA: En atención a lo previsto en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 250, Reglamento de la Ley N° 19.886, de "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios", esta adquisición se perfeccionará sin contrato y con la sola emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, pues se trata de servicios estándar y de simple y objetiva especificación.

Con todo, el proveedor adjudicado tendrá el plazo de 2 (dos) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al envío de la orden de compra, para aceptarla o rechazarla. Transcurrido este plazo sin que la orden de compra haya sido aceptada o rechazada, se entenderá que el proveedor rechaza la orden de compra.

7.- MULTAS Y SANCIONES:

7.1.- EN CASOS DE INCUMPLIMIENTOS SE APLICARÁN LAS SIGUIENTES MULTAS:

a) **ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 3% del total de la contratación (I.V.A incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

b) **INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (I.V.A incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.



c) **ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS LUEGO DE SOLICITADA SU CORRECCIÓN:** la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 3% del total de la contratación (I.V.A incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

8. TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO (ORDEN DE COMPRA):

O.S.9, por resolución fundada, podrá poner término anticipado al contrato por alguna de las siguientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor, debidamente calificadas por el Servicio. Se entenderá por tales, el atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios cuando dicho atraso supere el máximo de 20 días (corridos); Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas y el proveedor dentro del plazo no subsane y no realice la entrega nuevamente o preste el servicio, de que trate; y atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección, cuando dicho atraso supere el máximo de 20 días (corridos).
3. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
4. Por la incapacidad del proveedor para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada de problemas internos, huelga de sus trabajadores, procedimiento concursal de liquidación, entre otros.
5. Por el no cumplimiento, dentro de los plazos convenidos, de los reparos que les sean formulados por escrito por parte de Carabineros de Chile.
6. Por rechazo de la orden de compra.
7. Por no cumplir con lo señalado en el Artículo 4º inciso 2º de la Ley N° 19.886 de los requisitos para contratar con la Administración del Estado.
8. Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
9. Por estar condenado por los delitos concursales, establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal.



9.-PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO:

9.1. PROCEDIMIENTO: Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, personalmente o por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación personal o por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor



PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ELEVADOR HIDRAULICO

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

Independencia, 19 de Mayo del 2025

RODRIGO M. SALAZAR PACHECO

Mayor de Carabineros

JEFE ADM. DEPTO. S.E.B.V. (S)



.....Bo.

RODRIGO J. ARROYO OLAVE

Coronel de Carabineros

JEFE DE DEPARTAMENTO SEBV